

一、交通事故中的主体问题

1. 车辆因买卖被过户后，出卖人私自退保商业三者险未告知买受人，买受人驾驶车辆发生事故的责任承担 1
——陆某1、陆某2诉曾某等机动车交通事故责任案
2. 未投保交强险情形下，机动车副驾“开门杀”致人损害的民事责任认定 7
——韦某1诉蓝某1等机动车交通事故责任案
- 3.“开门杀”交通事故致车外人员损害赔偿责任之司法认定 13
——许某诉某保险公司等机动车交通事故责任案
4. 送货骑手用人单位的法律识别 18
—— 陈某诉顾某等机动车交通事故责任案
5. 外卖骑手在工作中发生交通事故，其驾驶的车辆未投保交强险的责任应当先由用人单位承担 25
——盛某诉某企业服务公司等机动车交通事故责任案
6. 非履行职务过程中发生交通事故致人损害的，不应由雇主承担赔偿责任 33
——陈某2、黄某某诉某股份公司、邱某某机动车交通事故责任案

2 中国法院2025年度案例·道路交通纠纷

7. 下班途中驾驶车辆致他人受伤的,雇主及车辆所有人责任承担的认定38
——李某等诉高某等机动车交通事故责任案
8. 网约车服务平台应对网约车司机的对外侵权行为承担主体责任 44
——阳某诉汤某等机动车交通事故责任案
9. 网约车模式“平台—员工”用工关系法律认定及“霸王条款”
效力判定 48
——兰某诉谢某、某科技公司机动车交通事故责任案
10. 特许经营模式下快递交通事故中快递公司(特许人)应对不具有相应资质的本地物流企业(被特许人)的员工造成第三人的
损害承担选任过错责任 52
——陆某诉秦某等机动车交通事故责任案
11. 在驾驶人无证驾驶无牌摩托车侧滑坠落路边深沟造成的单方交
通事故中,道路管理部门等相关单位应否赔偿须根据过错责任认定 58
——蓝某、覃某诉某公路养护中心等机动车交通事故责任案
12. 车辆安全统筹合同不宜在机动车交通事故纠纷中视为债务加入
条款 62
——覃甲等诉某物流公司等机动车交通事故责任案
13. 机动车安全统筹合同性质、效力及统筹公司责任承担方式认定 68
——黄某甲等诉贺某等机动车交通事故责任案
14. 多辆机动车交通事故中的赔偿责任73
——王某、许某诉冯某等机动车交通事故责任案
15. 追逐竞驶引发交通事故后赔偿责任的承担 78
——戈某诉丁某、某保险公司机动车交通事故责任案

16. 机动车登记所有人非因自身原因未掌握名下车辆时侵权责任的认定	83
——王某诉某销售中心等机动车交通事故责任案	
17. 机动车交通事故责任纠纷中机动车所有人、管理人的归责原则和过错法律关系认定	88
——张某1诉刘某、某钛矿公司机动车交通事故责任案	
18.“ 假顺风、真营运” 的认定规则	92
——杨某诉刘某、某保险公司机动车交通事故责任案	
19. 交通事故中叉车一方应在交强险限额内承担赔偿责任	97
——韩某诉李某等机动车交通事故责任案	
20. 车辆合法驾驶员不能因自己的违法行为得利	102
——严某2等诉某物流公司、某保险公司机动车交通事故责任案	
21. 车辆在道路上处于停车作业状态时发生的事故应认定为交通事故，由保险人承担赔偿责任	106
——李某诉某保险公司等机动车交通事故责任案	

二、交通事故损害赔偿

22. 机动车交通事故中保险公司赔付医疗费范围应包括非医保用药部分和个人自费部分	111
——蓝某诉徐某、某保险公司机动车交通事故责任案	
23. 参加交通安全统筹的机动车发生交通事故后，维修费用应按损失发生时的市场价或者其他合理方式计算	116
——金某诉甲汽车公司等机动车交通事故责任案	
24. 机动车交通事故中虚拟解剖费的责任承担	119
——吴某等诉李某等机动车交通事故责任案	

4 中国法院2025年度案例·道路交通纠纷

25. 交通事故受害人在评定伤残等级后因其他原因去世，继承人按照法定年限主张残疾赔偿金应获支持 123
——王某1、何某1诉陈某1等机动车交通事故责任案
26. 一审法庭辩论结束后受害人死亡不应成为减少赔偿金的理由 128
——田某等诉朱某、某保险公司机动车交通事故责任案
27. 侵权人在交通肇事罪中承担刑事责任后是否还承担精神损害抚慰金 132
——刘甲等诉刘乙、某保险公司机动车交通事故责任案
28. 人身损害案件中经营利益损失赔偿认定 138
——滕某诉高某、某财产保险公司机动车交通事故责任案
29. 事故发生时受害人已超法定退休年龄，应否支持其被扶养人生活费 144
——刘某诉某保险公司等机动车交通事故责任案
30. 停工留薪期工资和误工费可以获得双赔 149
——高某诉付某等机动车交通事故责任案
31. 替代性交通工具合理费用的认定规则 153
——张某诉万某等机动车交通事故责任案
32. 通过辅助生殖技术怀孕后因交通事故流产的，侵权人应赔偿前期辅助生殖费用 158
——杨某诉罗某等机动车交通事故责任案
33. 顺风车乘客死亡，要求人身意外险赔偿与驾驶员侵权损害赔偿不构成重复主张 163
——徐某等诉王某等机动车交通事故责任案

三、交通事故损害赔偿程序

34. 交通事故责任认定书不能作为民事侵权损害赔偿责任分配的唯一依据 168
——林某1等诉庞某机动车交通事故责任案
35. 交通事故责任认定书在事故赔偿责任认定中的作用 173
——吴某等诉某保险公司等机动车交通事故责任案
36. 机动车交通事故责任纠纷当事人达成的调解协议存在重大误解可撤销 179
——徐某诉赵某、某保险公司机动车交通事故责任案
37. 交通事故的受害人自身疾病对死亡后果的影响不属于可以减轻侵权人责任的法定情形 184
——杨某等诉周某、某财产保险公司机动车交通事故责任案
38. 因交通事故引发自身疾病死亡的，应当考虑自身疾病与损害后果的参与度 188
——贺某、朴某诉某保险公司、滕某机动车交通事故责任案
39. 轻损害行为与重损害结果之间归因及归责的司法认定 193
——赵某1等诉范某、某保险公司机动车交通事故责任案
40. 首次事故中无责的被迫尾车辆未开启危险报警闪光灯导致二次事故的过错认定 198
——尹某诉甲保险公司等机动车交通事故责任案

四 、 交通事故保险理赔

41. 驾驶证过期发生交通事故，保险人可否免赔	204
——刘某诉某保险公司、陈某机动车交通事故责任案	
42. 保险车辆因擅自改变车辆用途及性质而导致危险程度显著增加的，保险人可在商业险范围内拒绝赔付	207
——金某诉李某等机动车交通事故责任案	
43. 某保险公司以轻型货车改变车辆使用性质为由拒保的认定	211
——李某诉周某、某保险公司机动车交通事故责任案	
44. 投保人使用家用顺带合乘行为性质的认定	215
——顾某、蔡某1诉陈某、某保险公司机动车交通事故责任案	
45. 保险人履行提示说明义务的认定	219
——孙某甲等诉毛某某等机动车交通事故责任案	
46. 电子保单模式下保险人对法律禁止性规定免责条款提示义务的认定	224
——丁某诉魏某、某保险公司机动车交通事故责任案	
47. 电子保险保单提示说明义务的认定	229
——杜某诉葛某等机动车交通事故责任案	
48. 交强险“次日零时生效”未尽提示义务，应适用出单时“即时生效”	233
——王某诉赵某等机动车交通事故责任案	
49. 保险人未尽审查事宜应承担赔偿责任	241
——刘某诉柯某、某保险公司机动车交通事故责任案	

50. 不管理车辆的名义登记人不承担未投保交强险的赔偿责任	246
——邵某1诉苗某等机动车交通事故责任案	
51. 机动车安全统筹合同不能适用商业三者险的先行赔付规则	250
——赵某1等诉曾某某等机动车交通事故责任案	
52.“ 驾乘人员意外险”可在机动车交通事故责任纠纷中一并处理 并抵偿投保人责任	256
——郑某诉程某等机动车交通事故责任案	
53. 交通事故撞击致车上人员脱离被保险车辆的，不应由“第三者 险”赔付	261
——江某、孙某诉某保险公司等机动车交通事故责任案	
54. 交通事故中非医保用药保险公司不赔应严格限定	266
——李某诉甲保险公司等机动车交通事故责任案	
55. 不具有保险经营资质公司的农机互助宝不应视作交强险纳入交 通事故一并处理	272
——刘某诉何某等机动车交通事故责任案	
56. 不能仅以厢式货车改变投保性质为标准判断“保险标的危险程 度显著增加”	276
——郑某等诉某保险公司等机动车交通事故责任案	
57. 投保商业险车辆的理赔行为可视为履行危险程度显著增加的通 知义务	281
——荆某、黄某2诉李甲等机动车交通事故责任案	
58. 以租代售的车辆不能证明所有权已经转移的，车辆所有权人仍 为交强险投保人	286
——黄某诉柯某、某汽车租赁公司机动车交通事故责任案	

8 中国法院2025年度案例·道路交通纠纷

59: 增驾实习期内发生交通事故，保险公司在商业三者险范围内的
 责任认定 291
 ——谭某诉某物流公司等机动车交通事故责任案

60. 电动车被鉴定为机动车，交强险赔付责任的认定 296
 ——高某诉黄某机动车交通事故责任案

一、交通事故中的主体问题

1

车辆因买卖被过户后，出卖人私自退保商业三者险未告知买受人，买受人驾驶车辆发生事故的责任承担

—— 陆某1、陆某2诉曾某等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区玉林市中级人民法院(2023)桂09民终2028号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 陆某1、陆某2

被告(被上诉人): 曾某、某保险公司、莫某、覃某

【基本案情】

覃某为桂KExxX×号轻型厢式货车车主，其于2022年4月1日在某保险公司投保交强险及保额为150万元的商业三者险。2022年8月5日，覃某告知王某想要转让车辆，并根据王某的要求将车辆有关证件及保单通过微信发送给王某，王某随后联系莫某，微信转发车辆证件及保单，莫某支付定金1500元给王

2 中国法院2025年度案例·道路交通纠纷

某。2022年8月6日，覃某与莫某签订车辆买卖协议，约定覃某将车辆转让给莫某，转让价款20500元(含已付定金1500元)。同日，曾某联系莫某商议购买车辆事宜，莫某将车容、车况及保险单通过微信发送给曾某。次日，曾某支付定金9000元给莫某。8月9日，曾某支付余款20000元给莫某，货车所有权人由覃某变更登记为曾某，车牌号亦变更登记为桂K7xxxX。曾某与莫某未签订车辆买卖合同。

2022年11月21日，覃某向某保险公司申请退保商业三者险，某保险公司同意覃某的退保申请，商业三者险从2022年11月22日00时起终止保险责任，某保险公司向覃某退还保费792.56元，覃某没有将退保情况如实告知莫某及曾某。覃某将涉案车辆转让给莫某，莫某又将涉案车辆转让给曾某，该三人均未向保险人某保险公司报备登记，也未请求保险人办理变更保险权利人的手续。

2023年1月16日，曾某驾驶桂K7xxxx 号轻型厢式货车，与龙某驾驶的电动自行车发生碰撞，造成龙某送医经抢救无效后于事故当日死亡。容县公安局交通管理大队作出《道路交通事故认定书》，认定曾某、龙某承担事故的同等责任。龙某死亡后，曾某赔偿了丧葬费45684元给龙某的家属陆某1和陆某2。

陆某1和陆某2提起诉讼，要求某保险公司在交强险限额范围内承担赔偿责任，剩余损失由某保险公司按照50%的比例承担赔偿责任；仍有不足的，由曾某承担赔偿责任。曾某在一审审理时申请追加莫某和覃某作为被告参与诉讼，一审法院予以准许。

【案件焦点】

1. 覃某将涉案车辆转让时是否约定连同交强险和商业三者险的权利一并转让；2. 某保险公司准许覃某退保的行为是否合法有效，以及其应否在商业三者险责任限额范围内承担赔偿责任；3. 覃某、曾某、莫某是否存在过错，应否承担民事赔偿责任。

【法院裁判要旨】①

广西壮族自治区容县人民法院经审理认为：确定由曾某和龙某各自承担50%的民事责任。本案的合理损失合计838328.78元。曾某驾驶的车辆在某保险公司投保有交强险，由某保险公司在交强险责任限额内赔偿182044.78元给陆某1、陆某2。关于商业保险赔偿主体及责任划分问题。覃某将货车的交强险及商业三者险的保单通过微信发送给王某，王某又将该货车的交强险及商业三者险的保单通过微信发送给莫某，莫某再将该货车的交强险及商业三者险的保单通过微信发送给曾某。在此过程中，覃某与莫某在2022年8月6日完成桂KE××××号轻型厢式货车的交付交易，莫某与曾某在2022年8月9日完成桂KE××××号轻型厢式货车的交付交易。应认定覃某将桂KE××××号轻型厢式货车的交强险及商业三者险的保单通过微信发送给其要求将该车进行交易的王某，即表示该货车投保的交强险及商业三者险在交易该货车时一并转让，覃某在该货车完成交易后，又向保险公司申请退保商业三者险，导致涉案车辆的商业三者险从2022年11月22日00时起终止保险责任。覃某的退保行为，致使2023年1月16日发生的本案交通事故的受害人无法得到保险公司商业保险的赔偿，责任属于覃某，原本应由某保险公司在商业三者险范围内承担的损失赔偿责任，现由覃某承担。覃某承担事故同等责任即应赔偿328142元（656284元×50%）。曾某已赔偿的丧葬费45684元，应予以扣减，由某保险公司返还曾某。

广西壮族自治区容县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款、第一千一百七十九条、第一千二百零八条、第一千二百一十三条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》（2020年修正）第十二条、第十三条第二款、第二十条、第二十二条、第二十四条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》（2022年修正）第六条、第十四条、第十五条，《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责

①本书【法院裁判要旨】适用的法律法规等条文均为案件裁判当时有效，下文不再对此进行提示。

4 中国法院2025年度案例·道路交通纠纷

任若干问题的解释》(2020年修正)第一条、第五条之规定,判决如下:

一、被告某保险公司在机动车交通事故责任强制保险限额范围内赔偿医疗费、电动车损失费、死亡赔偿金、精神损害抚慰金、丧葬费合计136360.78元给原告陆某1、陆某2(已扣减曾某赔偿的丧葬费45684元);

二、被告覃某赔偿328142元给原告陆某1、陆某2;

三、被告某保险公司返还45684元给被告曾某;

四、驳回原告陆某1、陆某2的其他诉讼请求。

陆某1、陆某2不服一审判决,提起上诉。广西壮族自治区玉林市中级人民法院经审理认为:商业三者险的投保人覃某,在车辆转让之后有权解除合同。涉案车辆于商业三者险终止保险责任之后发生交通事故,保险公司不予赔偿。覃某将涉案车辆转让后未经曾某同意擅自退保,也未告知曾某续保,导致车辆出险后受害人无法获得保险人的保险理赔,对此,覃某对损害结果的发生存在严重过错,依法应承担相应的过错责任。曾某作为直接侵权人以及转让车辆受让人,未请求保险人办理变更保险权利人的手续,其对损害结果的发生亦存在过错,应承担相应的过错责任。覃某在交易过程中,对损害结果的发生没有注意义务,其不存在过错。根据曾某、覃某的过错程度,确定覃某应承担70%的民事赔偿责任,曾某应承担30%的民事赔偿责任。

广西壮族自治区玉林市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千二百一十三条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项、第二项之规定,判决如下:

一、维持容县人民法院(2023)桂0921民初709号民事判决第一、三项;

二、撤销容县人民法院(2023)桂0921民初709号民事判决第四项;

三、变更容县人民法院(2023)桂0921民初709号民事判决第二项为:被上诉人覃某赔偿损失229699.4元给上诉人陆某1、陆某2;

四、被上诉人曾某赔偿损失98442.6元给上诉人陆某1、陆某2。

【法官后语】①

车辆被转让过户后，原车主私自退保商业三者险时，保险公司对该退保行为不负有实质性的审查义务，保险合同关系自保险公司退还剩余保费时解除。买受人对退保行为并不知情，其在使用车辆过程中发生交通事故致他人损害时，被侵权人无权主张保险公司在商业三者险范围内承担赔偿责任。对于被侵权人一方的损失，应由私自退保一方和侵权人按照各自的过错承担相应的赔偿责任。

一、保险公司对于投保人退保商业三者险的行为不负有实质审查义务

退保属于单方主张解除保险合同的行为，若车辆投保的险种不同，则可以解除合同的条件也不尽相同。交强险因具有强制保险的属性和保护受害人权益的基本社会功能，故根据《机动车交通事故责任强制保险条例》第十六条的规定，只有在被保险机动车被依法注销登记、被保险机动车办理停驶和被保险机动车经公安机关证实丢失三种情形下，投保人才可以解除交强险合同。但对于商业三者险的解除，根据《中华人民共和国保险法》第十五条“除本法另有规定或者保险合同另有约定外，保险合同成立后，投保人可以解除合同，保险人不得解除合同”的规定，商业三者险合同的投保人可以根据合同约定解除合同。

在投保人与保险公司订立商业三者险时，双方在合同中对于退保商业三者险的约定仅为投保人提交退保申请可以退保，即仅针对可以申请退保的主体进行约定，并未就保险公司负有进一步的审查义务进行任何约定。保险公司在根据保险合同约定审查该退保申请并予以准许的行为，未违反法律规定或合同约定，其也不应在合同解除后继续履行原合同约定的义务。

二、原出卖人在车辆过户后，私自退保商业三者险且未告知买受人，买受人驾驶车辆发生事故的责任应适用过错责任原则

作为特殊动产，除当事人特别约定外，车辆在实际交付后，其毁损、灭失的风险转移给买受人，保险利益也随之转移。因车辆保险合同的标的是车辆，

①本书【法官后语】对此类法律问题涉及的法律法规等内容进行了时效性更新，下文不再对此进行提示。

故投保人在原保险合同中的权利对车辆所有权而言是从权利，主权利转移从权利当然转移。被保险车辆发生转让后，由于该保险合同标的转让保险合同主体随之变更，附随的保险利益实际上也应随之转移给车辆买受人。即便是未办理批改手续，受让人对保险标的也当然享有保险利益，即其在事实上具有了保险合同当事人的主体资格，一旦发生交通事故，保险公司就应在商业险中予以赔偿。

但商业三者险保险合同被解除后，明显增加了车辆使用人的风险。假设事故发生时处于商业三者险的保险有效期间，那么本应由侵权人承担的赔偿责任，将由保险公司替代承担，这正是商业险分散自身风险的体现。本案中，原车主将车辆转让并过户后，擅自退保且未及时告知买受人，不仅违背了买卖合同的附随义务，而且完全剥夺了侵权人本身享有的保险公司替代赔偿的机会，造成侵权人变成直接的赔偿义务主体，对于投保人的该行为应给予否定性评价。当投保人的严重过错行为导致赔偿义务人需承担责任时，应由投保人替代侵权人承担部分责任，如此才能保证侵权人原本的合法权益。

另，买受人未及时办理保险批改手续，导致投保人有了退保的机会，买受人自身也存在一定的过错，但该过错程度明显轻于投保人的过错。应根据双方的过错程度，分别确定最终的责任承担比例。

编写人：广西壮族自治区玉林市中级人民法院 蒋慧

未投保交强险情形下，机动车副驾 “开门杀”致人损害的民事责任认定

—— 韦某1诉蓝某1等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区河池市中级人民法院(2023)桂12民终171号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 韦某1

被告(被上诉人): 蓝某1、蓝某2

被告: 韦某2

【基本案情】

2019年5月21日，蓝某2乘坐蓝某1驾驶的低速电动汽车；途中因故障停在路中间稍靠左位置，后方由韦某2驾驶的二轮摩托车(车上搭乘韦某1)从右侧超车，至前车副驾驶位置时遇蓝某2开车门，致使发生碰撞后韦某2驾驶的二轮摩托车翻出路外，造成韦某2、韦某1受伤，两车不同程度损坏的道路交通事故。事故发生后双方未立即报警。2019年6月6日，交警队主持蓝某2、韦某2签订了《协议书》，确认事故经过并约定：由蓝某2承担此次事故的主要责任，韦某2承担此次事故的次要责任。蓝某2承担此次事故造成损失的70%，余下30%的损失由韦某2承担，后此事故了结。

韦某1到医院住院治疗后，委托司法鉴定机构对其伤残程度进行鉴定，鉴

8 中国法院2025年度案例·道路交通纠纷

定结果为十级伤残。蓝某1系案涉低速电动车的车主，事故发生时该车未投保交强险。韦某2驾驶的二轮摩托车在事故发生时未年检。

韦某1向法院起诉，请求：蓝某1在交强险责任范围内赔偿医疗费、残疾赔偿金、护理费等各项损失146244元，被告蓝某2承担连带责任；仍有不足的，按照责任比例由被告蓝某1、蓝某2承担70%的赔偿责任。案件审理过程中，韦某1表示放弃要求二轮摩托车驾驶员韦某2承担本案民事赔偿责任。

【案件焦点】

在交强险责任限额范围内，蓝某1、蓝某2应当如何承担责任。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区河池市宜州区人民法院经审理认为：蓝某2、韦某2、蓝某1在交警部门签订的协议书，系各方当事人的真实意思表示，约定的事故责任划分恰当、承担的民事责任比例相当，且未违反法律法规的强制性规定，韦某1也予以认可，应属合法有效并对当事人具有法律约束力。蓝某1虽在本次事故中无责任，但其作为案涉低速电动车的驾驶员及交强险的投保义务人，在事故发生时未为该车投保交强险，蓝某1应在交强险无责限额范围内承担赔偿责任；蓝某2与蓝某1在交强险限额范围内承担连带赔偿责任，无法律依据，法院不予支持。交强险赔偿不足部分，依协议约定应由蓝某2承担70%的民事赔偿责任，由韦某2承担30%的赔偿责任。被告蓝某1与蓝某2共同承担70%的民事赔偿责任，亦无约定或法律依据，法院不予支持。韦某1放弃要求二轮摩托车驾驶员韦某2承担本案民事责任，应属对其诉讼权利的自主处分，法院予以准许。

广西壮族自治区河池市宜州区人民法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十六条，《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第四十九条、第五十一条、第七十六条，《道路交通事故处理程序规定》第二十一条，《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典时间效力〉的若干规定》第一条第

二款,《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条,《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百零三条、第一百四十七条之规定,判决如下:

一、被告蓝某1于本判决生效之日起十五日内赔偿原告12000元(优先赔偿精神损害抚慰金);

二、被告蓝某2于本判决生效之日起十五日内赔偿原告82401.81元(不含已赔部分);

三、驳回原告的其他诉讼请求。

韦某1不服一审判决,提起上诉。广西壮族自治区河池市中级人民法院经审理认为:蓝某1作为案涉低速电动车的驾驶员,对于车辆的安全行驶负有管理义务,而车辆对外是一个整体,车门属于车辆的一部分,发生事故时,蓝某1将其行驶的车辆停放在路中间,并且未能提醒、监督副驾乘坐人蓝某2在确保安全的情况下开车门下车,其存在一定过错。蓝某2在开车门时未注意后方来车,导致车门与韦某2驾驶的二轮摩托车发生碰撞从而直接造成了本案交通事故,根据《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条的规定,蓝某1和蓝某2的行为共同造成事故发生,且蓝某1作为投保义务人未依法投保交强险,故应由蓝某1和蓝某2在交强险责任限额范围内对韦某1的损失共同予以赔偿。对于不足部分,因蓝某2、韦某2在事故后达成了《协议书》,约定由蓝某2承担此次事故造成损失的70%,余下30%的损失由韦某2承担,该协议系当事人自愿签订,未违反法律法规的强制性规定,且韦某1对该协议予以认可,故不足部分应由蓝某2承担70%的赔偿责任。韦某1放弃要求韦某2在本案中承担民事责任,属于其自行处分权利。

广西壮族自治区河池市中级人民法院依照《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条,《中华人民共和国

10 中国法院2025年度案例·道路交通纠纷

民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销河池市宜州区人民法院(2022)桂1203民初2598号民事判决第三项；

二、变更河池市宜州区人民法院(2022)桂1203民初2598号民事判决第一项为：被上诉人蓝某1、蓝某2于本判决生效之日起十五日内共同支付给上诉人韦某113855.59元(优先赔偿精神损害抚慰金)；

三、变更河池市宜州区人民法院(2022)桂1203民初2598号民事判决第二项为：被上诉人蓝某2于本判决生效之日起十五日内支付给上诉人韦某111007.43元；

四、驳回上诉人韦某1的其他诉讼请求。

【法官后语】

日常生活中，机动车“开门杀”致人损害事件时有发生。对于损害结果，案涉各方当事人应当如何承担民事责任，涉及多方面的问题。就本案而言，主要涉及两个争议焦点：一是在副驾驶“开门杀”致人损害的情况下，作为主驾驶的司机应否承担责任；二是在机动车未投保交强险的情况下，投保义务人与侵权人如何承担责任。

一、机动车副驾驶直接导致“开门杀”，司机应否承担责任应当根据司机是否存在过错予以判定

根据侵权责任理论，过错是一般侵权责任的核心，除了适用无过错责任的几种特殊情形外，行为人承担民事责任的前提是行为人存在过错。在“开门杀”事故中，若机动车司机在驾驶过程中或者临时停车时，未按照道路交通规则行驶或者停车，则应当认定其存在过错，其应当对损害后果承担相应的民事责任。

首先，按照《中华人民共和国道路交通安全法》及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》的规定，机动车在道路上临时停车，应当紧靠道路右侧停车；机动车在道路上发生故障，需要停车排除故障时，驾驶人应当立即开启危险报警闪光灯，将机动车移至不妨碍交通的地方停放。但本案中，蓝某1停

车时并未紧靠道路右侧，而是停在道路中间偏左位置，其辩称车辆临时出故障，但其并未提供证据证实，且即使车辆确系临时出故障，蓝某1亦未按照相关规定开启危险报警闪光灯或者及时将车辆移至安全位置。其次，根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十三条第四项的规定，车辆停稳前不得开车门和上下人员，开关车门不得妨碍其他车辆和行人通行。车辆对外是一个整体，车门属于车辆的一部分，蓝某1作为车辆所有人及驾驶人，其实际控制和管理案涉车辆，并有义务提醒和确保副驾乘坐人在安全情况下开门下车，但蓝某1并未尽到其应尽义务，存在过失。综上，蓝某1存在过错，应当承担相应的民事责任。

二、机动车未投保交强险，投保义务人和侵权人非同一人的，应由投保义务人和侵权人在交强险责任范围内共同承担责任

未投保交强险的机动车发生交通事故后，对于交强险限额范围内的责任，通常由投保义务人在交强险限额范围内先行赔偿。但在实践中，机动车交通事故的投保义务人与实际侵权人有可能并非同一人，此种情况下，赔偿主体的民事责任如何认定、投保义务人和侵权人之间如何承担责任，还需进一步明确。

《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定：“未依法投保交强险的机动车发生交通事故造成损害，当事人请求投保义务人在交强险责任限额范围内予以赔偿的，人民法院应予支持。投保义务人和侵权人不是同一人，当事人请求投保义务人和侵权人在交强险责任限额范围内承担相应责任的，人民法院应予支持。”即投保义务人和侵权人并非同一人的情况下，二者在交强险责任限额范围内承担“相应责任”。如何理解此处的“相应责任”，是司法实务中的难点问题。

（一）侵权人和投保义务人应当各自向受害人承担责任

要准确理解“相应责任”，首先应当梳理侵权人责任和投保义务人责任的概念、区别以及二者之间的关联。侵权人责任，是指因机动车肇事行为给受害人造成人身、财产的直接损失，侵权人因其过错行为而对直接损失承担赔偿责任，侵权人责任所保护的是受害人的人身、财产权益，是一种绝对人身权；而

12 中国法院2025年度案例·道路交通纠纷

投保义务人责任，是指因投保义务人未依法投保交强险，发生交通事故后受害人不能获得交强险赔付的利益损失所产生的赔偿责任，投保义务人责任所保护的是受害人应获得交强险赔偿的利益，是一种绝对权之外的利益，即纯粹的经济利益。故，侵权人和投保义务人侵害的是两种不同的法益，且两种侵权行为之间是独立的，侵权人和投保义务人之间并不构成连带责任、按份责任或者补充责任（因为这三种形态的责任应当指向同一法益），二者应当独立承担各自的侵权责任。

（二）受害人同时起诉侵权人与投保义务人的，应先由侵权人与投保义务人在交强险责任范围内共同赔偿，不足部分再由侵权人按照过错比例予以赔偿

交强险具有强制性、公益性。我国交强险强调基本社会保障功能，注重对受害人的损失填补，采取的是在一定范围内与侵权人责任脱钩的模式。基于交强险的功能定位，《中华人民共和国民法典》确认了交强险、商业三者险、侵权人的法定赔偿顺序，即交强险负有先行赔付的义务。在投保义务人未依法投保交强险的情况下，在交强险责任范围内，侵权人和投保义务人如何承担责任？如上文所述，侵权人和投保人义务人各自向受害人承担责任，两者之间既不是连带责任，亦不是按份责任或补充责任，因交强险制度与侵权责任损害赔偿制度均具备损害填补的功能，若受害人同时向侵权人与投保义务人主张赔偿，则虽然侵权人和投保义务人承担的是两种不同的赔偿责任，但对受害人而言，在交强险限额范围内的损失部分，只要足额赔偿，其损失即可得到填补，故在实务中，法院直接判决侵权人和投保义务人在交强险责任范围内共同赔偿受害人即可，而对于侵权人和投保义务人之间在交强险责任范围内的赔偿顺序，法院判决时无须考虑，到执行阶段，可由受害人再根据实际情况自由选择。对于交强险赔偿不足的部分，由侵权人按照其过错比例予以赔偿。需要注意的是，受害人主张赔偿需受到损害填平原则的限制，即侵权人和投保义务人实际支付的赔偿费用总和不应超出受害人应受偿的损失数额。

综上，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条的“相应责任”应当从以下两个方面予以理解：第一，

投保义务人与侵权人均各自向受害者承担损害赔偿责任，即投保义务人对其不依法投保交强险给受害人不能获得交强险赔付承担赔偿责任，侵权人对受害人的 人身、财产损失承担赔偿责任；第二，当受害人同时请求两者进行赔偿时，应先由侵权人和投保义务人在交强险责任范围内共同赔偿，不足部分再由侵权人按照过错比例予以赔偿。侵权人和投保义务人实际支付的赔偿费用总和不应超出受害人应受偿的损失数额。

本案中，司机蓝某1与直接开门的副驾蓝某2构成共同侵权。蓝某1作为侵权人之一，同时也系投保义务人，但其未依法投保交强险。因此按照上述相应责任的理解，应当先由投保义务人和侵权人（蓝某1、蓝某2）在交强险责任范围内对受害人共同承担赔偿责任，对于赔偿金额不足的部分，再由侵权人（蓝某2）按照过错比例予以赔偿。

编写人：广西壮族自治区河池市中级人民法院 李慧莹

“开门杀”交通事故致车外人员损害赔偿责任之司法认定

——许某诉某保险公司等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

福建省漳州市中级人民法院（2023）闽06民终2077号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告（被上诉人）：许某

被告（上诉人）：某保险公司

被告（被上诉人）：张某、张某1

14 中国法院2025年度案例 · 道路交通纠纷

被告：张某2、张某3

【基本案情】

2022年2月15日21时10分，张某2驾驶小型普通客车（该车所有权人为张某3）行驶至涉案路段，将车停靠在道路右侧停车位上，未提醒后座人员张某（事故时系未成年人，其法定代理人为张某1）在开启车门时要注意车辆旁边的其他来往车辆，后张某开车门导致车门与同向左侧后方沈某驾驶的未登记二轮电动车发生碰撞[车后载许某（事故时为未成年人）]两车受损和许某受伤的交通事故。2022年2月16日，交警部门作出《道路交通事故认定书》，认定张某承担本次事故的全部责任；张某2、沈某和许某无责。许某受伤后，被送往医院住院治疗。经某司法鉴定中心鉴定，其出院后护理期限为66日、后续治疗费约10000元。许某自认受伤后由父母护理，其均是城镇户口，父亲在市場卖猪肉，母亲在卖牛肉丸，均为个体户，收入不固定。涉案车辆投保交强险及商业第三者责任保险于某保险公司，且本次事故发生于保险期间内。据此，许某主张张某、张某1、某保险公司、张某2、张某3共同赔偿其因本次事故产生的医疗费、住院伙食补助费、交通费、护理费等经济损失。

【案件焦点】

1. 护理费的标准应如何认定；2. 某保险公司的赔偿责任应如何认定，涉案车辆驾驶员张某2与后座人员张某是否构成共同侵权。

【法院裁判要旨】

福建省诏安县人民法院经审理认为：许某因本次交通事故产生的经济损失合计为58320.28元，其中护理费14419.29元。本案虽然系后座人员张某开车门时未注意左侧后方交通情况导致许某受伤引发交通事故，但开车门属于车辆使用内容，且张某2作为驾驶员没有尽到提示义务，对本案事故的发生存在一定的责任。故，应当先由张某2所驾驶车辆的承保公司即某保险公司在交强险和商业三者险有责的赔偿限额内承担保险赔偿责任，即在交强险限额内赔偿

32919.29元、在商业三者险限额内赔偿25400.99元，共计58320.28元。

福建省诏安县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《中华人民共和国保险法》第六十五条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第一条、第六条、第八条、第九条、第十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第四十条、第一百四十七条之规定，判决如下：

一、某保险公司应在判决生效之日起十日内在交强险、商业三者险项下给付许某58320.28元(其中交强险32919.29元，商业三者险25400.99元)；

二、驳回许某的其他诉讼请求。

某保险公司不服一审判决，提出上诉。福建省漳州市中级人民法院经审理认为：第一，关于护理费的标准。根据许某自认的护理人员工作情况，护理费应参照2021年福建省城镇非私营单位分行业就业人员年平均工资76355元为标准计算为11923.83元。一审法院关于护理费标准的认定，确有不当。许某因事故造成的各项经济损失合计55824.82元。第二，关于某保险公司的赔偿责任应如何认定的问题。二审法院同意一审法院关于张某2、张某二人对于事故的发生均有过错的意见。其二人在使用车辆过程中的过失侵权行为，具有关联性，共同导致了本案事故的发生，应对许某因事故发生造成的损失承担连带赔偿责任。而张某2、张某应根据各自过错程度和原因力大小，承担与其过错相适应的责任，即张某2承担70%的责任，张某承担30%的责任。故，某保险公司应在交强险限额内赔偿30423.83元、在商业三者险限额项下赔偿25400.99元，合计55824.82元。某保险公司在商业三者险限额内承担赔偿责任后，可就超出被保险人责任份额的部分向张某追偿。

福建省漳州市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十八条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(四)》第十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十六条第一款、第一百七十七条第一款第二

16 中国法院2025年度案例·道路交通纠纷

项之规定，判决如下：

一、撤销福建省诏安县人民法院(2023)闽0624民初592号民事判决；

二、某保险公司应于判决发生法律效力之日起十日内赔偿被上诉人许某各项经济损失合计55824.82元(其中在交强险范围内赔偿30423.83元，在商业三者险范围内赔偿25400.99元)；

三、驳回许某的其他诉讼请求。

【法官后语】

开车门看似寻常，但稍有不慎即可能酿成交通事故，危及自身和他人的生命安全，这种情况俗称“开门杀”。司法实践中，对“开门杀”所涉驾驶员和乘客侵权行为的性质如何界定，往往涉及责任承担及保险赔付责任的认定，实务中也存在不同观点。因此，对“开门杀”现象所引起的机动车交通事故责任纠纷，亟须进一步厘清侵权行为的责任形态及法律适用问题。

一、“开门杀”侵权责任性质之分析与界定

在“开门杀”交通事故中，一般情况下，先有驾驶员停车、解除车门锁，后有乘客推开车门碰撞车外人员造成人身及财产损害，两个行为先后连贯。驾驶员与乘客均有防止开门行为侵害他人人身和财产权利的安全注意义务。

从构成要件上看，驾驶员与开门乘客存在共同过失。驾驶员张某2和乘客张某作为具备一定民事行为能力与正常生活常识的人，应当预见到贸然打开车门可能导致车外他人损害，二人却因为疏忽或者过于自信等造成了损害结果的发生，应当认定为共同过失。

从客观行为上看，司机与乘客作为同一辆车内的人员，处同一时空之下，对外应视为一个整体。停车、解除车锁、打开车门一系列行为前后相续、相互结合，客观上具有共同关联性。本案中，驾驶员张某2在乘客下车前，既未提醒乘客张某不能随意开启车门，也未提醒其在打开车门时应注意后方来车以有效制止危险发生；而乘客张某在打开车门时亦未注意后方来车。二人均因疏忽大意或过于自信而在行为上未尽到注意义务，两个行为相互结合、密不可分，共同导致同一损害结果的发生。

二、“开门杀”侵权行为的责任承担规则

1. 关于驾驶员和乘客的责任承担分析。“开门杀”交通事故中，驾驶员和乘客应当承担共同侵权责任，使被侵权人的损失得以救济。依据《中华人民共和国民法典》第一千一百六十八条的规定：“二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。”第一百七十八条第二款规定：“连带责任人的责任份额根据各自责任大小确定；难以确定责任大小的，平均承担责任。实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿。”本案中，驾驶员张某2与乘客张某为共同侵权人，应对被侵权人承担连带赔偿责任；应通过比较过错和原因力，确认二人的责任大小，承担相应的责任。本案二审法院根据驾驶员张某2对于乘客下车时机、区域的选择所具有的控制力及安全保障和提示告知义务，认定其应承担事故发生70%的责任；乘客张某在事故发生时已满16周岁未满18周岁，具有一定的独立意识和行为能力，负有安全注意义务，应承担事故发生30%的责任。

2. 关于提供责任保险的保险公司的赔偿责任分析。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(四)》第十六条的规定：“责任保险的被保险人因共同侵权依法承担连带责任，保险人以该连带责任超出被保险人应承担的责任份额为由，拒绝赔付保险金的，人民法院不予支持。保险人承担保险责任后，主张就超出被保险人责任份额的部分向其他连带责任人追偿的，人民法院应予支持。”另，根据车辆交强险和商业险条款的约定，驾驶员作为被保险的范围，发生机动车交通事故，应当先由保险公司在保险限额内承担连带赔偿责任，再在商业险限额内，就超出被保险人责任份额的部分进行追偿。

三、以社会主义核心价值观引导“开门杀”侵权行为之预防

“开门杀”机动车交通事故中，因驾驶员、乘客存在共同侵权行为，故应由其二人依法承担相应的侵权赔偿责任。基于社会救助的及时性，交通事故损害赔偿依法先由保险公司根据交强险及商业险的条款约定承担连带责任赔偿，再向相关责任人追偿，这体现了对被侵权人的合法权益的及时保障、兼顾了司法效率与公平，最大限度地避免了因乘客个人客观经济情况无力负担而延误对

被侵权人的伤情救治。

值得注意的是，在此类交通事故案件的审理过程中，需要法官全面调查，厘清事故的事实经过，从而明确侵权行为责任及相应的赔偿义务。正如生效判决对社会主义核心价值观的倡导，应以本案“开门杀”机动车交通事故为戒，在思想上，人人树立正确的道路交通安全意识；在行为上，自觉遵守交通规则，各尽其责珍惜生命健康，营造良好的社会风尚。驾驶员作为机动车操控者应选择合法适当的停车地点，通过后视镜观察路况并提醒乘客打开车门时注意后方来车，而乘客在使用车辆的过程中应服从驾驶员指挥、听从劝告或提示，并养成良好的安全下车习惯，采用“两段式开门法”或以离车门较远的一只手开门的“荷式开门法”等方式，以有效预防“开门杀”等违反道路交通安全法规行为的发生。

编写人：福建省漳州市中级人民法院 郭兰君 方汤琳

送货骑手用人单位的法律识别

—— 陈某诉顾某等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终14432号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 陈某

被告(上诉人): 甲科技公司

被告(被上诉人): 顾某、乙科技公司

【基本案情】

2022年5月13日8时5分，在某小区门口，顾某驾驶电动三轮车由东向南行驶时，车辆右后部与陈某由西向东骑行的自行车右前部相撞，发生交通事故，造成车辆接触部位损坏、陈某受伤。事发后，公安机关交通管理部门依法进行了现场勘查、调查取证等工作，确定顾某负全部责任，陈某无责。

事故发生后，陈某被送往医院治疗，住院9日，支付医疗费52257.84元。司法鉴定所对陈某所受损伤的伤残等级以及误工期、护理期、营养期进行鉴定，出具了《司法鉴定意见书》：(1)被鉴定人陈某外伤致腰1、腰3椎体压缩性骨折(压缩程度均达1/3)，为八级伤残，人体致残率为30%。(2)建议被鉴定人陈某误工期为150~180日，护理期为60~90日，营养期为60~90日。

乙科技公司主张，其为甲科技公司提供费用发放服务，在收到甲科技公司支付后的费用后，立即无差额地支付给顾某，乙科技公司仅收取服务费，而顾某与乙科技公司之间系独立平等的民事承揽合作关系，并提交《平台服务合同》、银行入账回单及代发业务明细对账单、乙科技公司2022年5月业务结算单及银行贷记回单、《业务承担协议》《某产品服务证明》。对此，陈某和甲科技公司均认可其真实性，不认可其证明目的，陈某称乙科技公司与顾某有业务往来，协议中明确载明了甲科技公司发包给乙科技公司，乙科技公司再与骑手联系，故乙科技公司有赔偿责任；甲科技公司称其属于总包，乙科技公司属于分包，乙科技公司直接与顾某签订承揽协议，定期给顾某发放工资和服务费，服务费是乙科技公司与顾某结算的差价。

经查，甲科技公司委托案外公司为顾某投保了雇主责任险及附加第三者身故/伤残责任限额40万元、附加第三者意外医疗责任限额40万元、附加第三者财产损失责任限额5万元。此后，针对本次事故，保险公司进行了理赔，陈某收到理赔款项共计40万元。

事故发生后，顾某、甲科技公司和乙科技公司均未垫付其他费用。

【案件焦点】

如何认定送货骑手顾某的实际用人单位。

【法院裁判要旨】

北京市大兴区人民法院经审理认为：行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。

本案中，关于责任主体，甲科技公司自案外人处承包了多点项目物流配送业务，需招揽大量如顾某这样的自由职业者完成上述任务。虽然顾某的收入系由乙科技公司实际发放，但从甲科技公司与乙科技公司的合同约定内容可知，乙科技公司向甲科技公司提供的仅为平台服务，实际用人单位仍应为甲科技公司，顾某系受甲科技公司雇用的。因顾某在事发时系职务行为，故本案事故给陈某造成的损失，应由甲科技公司承担赔偿责任。

北京市大兴区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百九十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条之规定，判决如下：

一、甲科技公司于本判决生效之日起十日内向陈某赔偿医疗费、住院伙食补助费等各项损失共计172188.94元；

二、驳回陈某的其他诉讼请求。

甲科技公司不服一审判决，提出上诉。北京市第二中级人民法院经审理认为：本案二审焦点为甲科技公司与顾某之间法律关系的性质及甲科技公司应对陈某所主张的交通事故损失承担相应的赔偿责任。首先，根据各方陈述及在案证据，甲科技公司从案外人处承包多点项目物流配送业务，因业务需求需招揽大量的自由职业者(骑手)协助完成与业务相关的服务。顾某作为此类自由职业者通过多点手机应用接单，并配送某超市的订单，该订单任务实际是由甲科技公司负责。就甲科技公司主张的其为委托乙科技公司提供服务，实际是乙科技公司转包给自由职业者劳务一节，根据甲科技公司与乙科技公司的平台服务合同，甲科技公司对该工作任务进行验收、监管，乙科技公司仅提供平台服

务。在此基础上，虽甲科技公司与顾某之间没有签订劳务合同，不直接发放工资或劳务报酬，但顾某进行配送服务事实上系完成甲科技公司的工作任务，并由甲科技公司对其工作完成情况进行监督。故此法院认定顾某受甲科技公司雇用。其次，甲科技公司通过案外公司为此类自由职业者代缴人身损害意外保险，包括雇主责任险附加第三者责任险等，并就此次事故进行了相关保险理赔，亦印证了甲科技公司通过具体行为实质上已认可其与顾某存在雇佣关系。最后，本案各方当事人在一审期间对发生交通事故时顾某系在从事配送多点订单业务并未提出异议；且根据保险合同的约定“第三者责任：在保险期间内，被保险人及其指定雇员在中国境内为相关平台提供配送服务的过程中发生意外事故（含交通事故）”，基于该约定，甲科技公司配合顾某办理保险理赔应以该公司认可事故发生时顾某系从事雇佣工作为前提。故，现上诉人甲科技公司如否认顾某发生交通事故时系在从事雇佣工作期间，则该公司应就此反驳主张承担举证责任。二审期间，甲科技公司并未提供相应证据证实该主张，故该公司应承担举证不能的法律后果。

北京市第二中级人民依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案为送货骑手在履行配送任务过程中与自然人发生交通事故时，应当如何确定赔偿责任主体的典型案例，争议焦点在于如何确认骑手真正的用人单位。实践中，新技术与新需求的不断涌现催生了多种多样的新业态从业人员，其一般依托电子商务、网络约车、网络送餐、快递物流等新业态平台实现就业，但未与新业态平台相关企业建立劳动关系，“外卖小哥”“快递小哥”就是其典型代表。平台企业在吸纳就业的同时，对于从业者的劳动保障及从业者发生侵权事故时的替代赔偿往往也会引发关注。

《中华人民共和国民法典》第一千一百九十一条与第一千一百九十二条都

是关于用人者的特殊侵权责任规定^①，学理上通常称之为雇主责任、使用人责任。新业态从业人员与用人单位之间的关系存在模糊地带：既可能构成劳动关系，也可能构成劳务关系；既可能与甲科技公司签订合同，也可能受乙科技公司管理。快速识别真正的用人单位，往往成为法院事实审查的焦点问题，本案例通过总结特征和规律，明确裁判思路，确定坚持以劳动关系认定的“从属性”核心标准，结合入职招聘、人员培训、奖惩管理、保险投保等因素综合考量，为保障劳动者合法权益指引方向。

一、“互联网+”平台用工特性

1. 用工形式多样化。以快递员骑手为例，有的企业自建物流体系，自行招聘骑手，并对其进行统一管理，此类情况与传统的劳动关系无异；有的企业则是在互联网平台发布订单需求，平台企业提供信息撮合，骑手接单后执行配送任务，按照订单本身获取劳动报酬；有的企业则是与互联网平台合作，由企业负责招聘、管理骑手，平台公司发布订单、支付报酬，该方式常以商务合作或承包协议等方式规避劳动关系，以降低企业用工成本。本案中，乙科技公司为平台企业，其根据甲科技公司的需求，与骑手签订协议，定期发放工资和服务费，诉讼中其与甲科技公司均不认可是顾某的用工单位。

2. 链条分工精细化。得益于互联网平台强大的信息撮合和数据分析能力，商业链中的企业社会分工不断精细化。在货运体系中，不同的公司仅负责链条中的一环。骑手在执行配送任务时，自身可能亦无法明确是在执行哪家用人单位的工作任务。本案中，交通事故发生时顾某正在执行某超市的货品配送任务，其既不清楚超市与甲科技公司之间的关系、甲科技公司与乙科技公司之间的关系，亦无法明确是谁在平台发布的订单任务，这对法官查明事实提出了更高的要求。

3. 从属关系不断弱化。传统劳动关系中，劳动者通过其劳动力和指挥控制

^①《中华人民共和国民法典》第一千一百九十一条规定，“用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任”。第一千一百九十二条规定，“个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务造成他人损害的，由接受劳务一方承担侵权责任”。

权的让渡以从用人单位获得经济利益，双方之间存在较强的人身及经济依附关系。骑手的用工管理模式相较于传统劳动关系的用工管理模式，在考勤、薪资管理、奖惩考核等方面呈现高度灵活性、流动性、自主性等特征。公司对骑手的管理、监督和控制弱化，人格从属关系也不断弱化。

二、骑手与用人单位关系认定难点

1. 用工关系确认难。此类案件中，能够确认劳动关系的只是少数情况，多数情况下，骑手未能与任何一家企业签订劳动合同，企业常常以承包关系或承揽关系为由进行抗辩，认为其与骑手之间不存在管理与被管理的关系。例如，在本案中，甲科技公司主张其与顾某无资金往来，未签订劳动合同，不参与其跑单过程，不对其进行任何指示，与顾某属于平等合作关系；乙科技公司则认为其仅提供费用、发放服务，在收到甲科技公司支付的费用后，立即无差额地支付给顾某，与顾某之间系承揽合作关系。

2. 用工主体确认难。骑手通常通过平台应用程序接单，其对于订单来源、订单管理者并不清楚。平台公司负责提供平台应用程序的数据管理及支持，发包方负责订单信息及资金结算，承包方录入骑手信息统计其工作量，三方对骑手在管理上均有一定的权限，确定真正的用人单位需要综合多种因素判断。本案中，乙科技公司作为平台服务企业，为顾某推送订单，与其结算薪酬，表面看应为顾某的用工单位，但实际上，乙科技公司与甲科技公司存在平台服务合作关系，而甲科技公司是相关商超物流配送业务的承包主体，订单配送本属其职责范围，其与乙科技公司的商业合作模式涉及的权利义务范围在法律关系项下并不属于对物流业务的分包关系，仅是平台信息化方面的服务合作关系。结合在案证据，甲科技公司依然对顾某的工作进行验收和监管，在此之后指令乙科技公司支付顾某薪酬。综上所述，应认定甲科技公司为顾某的实际用工单位。

3. 关键证据举证难。配送服务工作为基础体力劳动，从业者大多留存证据的意识较弱。尤其是在发生纠纷后，如被限制权限，则提供基本的订单信息、用工合同、考勤信息等都将成为障碍。受侵害一方亦难以了解骑手背后的法律

关系。例如，在本案中，出现多次追加当事人的情况，对及时解决纠纷增加了阻力。

三、准确识别用人单位的法律考量

1. 仔细审查合同关系，划分好“责任田”。在判断骑手与用人单位关系时，首先应尊重当事人意思自治。骑手与用人单位之间签署相关协议或合同，如能明确约定人员管理、工资薪酬、工作任务等事项，对于判断用工主体至关重要。如缺乏骑手与公司之间的书面合同，则亦可从发包方与互联网平台之间的合同、发包方与承包方之间的合同，判断各自的责任范围。本案中，顾某与乙科技公司签订了《业务承揽协议》，但该协议以承揽的表面形式掩盖了甲科技公司实际管理并支配顾某劳动的事实，这点可以从甲科技公司与乙科技公司所签署的《平台服务合同》中得到印证。故，划分好平台与企业之间、发包方与承包方之间的“责任田”，有助于判定他们与骑手之间的关系。

2. 坚持“从属性”实质特征，做好司法审查。虽然新业态从业有新的用工特点，但承担雇主责任不要求确认劳动关系，对于用人单位与劳动者之间的关系审查仍可参照传统劳动关系中的人身及财产的从属性内涵。从属标准可能包括人格从属、经济从属、组织从属、信息从属等。尤其是信息从属，谁是订单信息的生产者、管理者，谁控制着订单信息，对订单完成情况进行考核，是判断从属性的重要标准。本案中，甲科技公司承包了某超市的物流配送工作，根据其于超市之间的协议，配送订单由甲科技公司产生、执行、监督，超市不负具体订单的信息，由此可排除超市与骑手之间的用工关系。而根据甲科技公司与乙科技公司之间的协议，乙科技公司仅提供平台服务，订单执行、骑手管理依然由甲科技公司负责，顾某在执行配送任务时应视为其人格服从于甲科技公司，并为其实现其利益而劳动，对甲科技公司具有人身的从属性。

3. 参考保险投保等因素，综合判断风险承担。保险公司作为市场感知较为敏锐的营利法人，在市场上已经针对新业态从业人员推出了特别的人身意外险、雇主责任险等险种，而“享受利益者承担风险”的法律原则正是我国民法中关于使用人责任的重要法理基础。保险公司的商业认知对于判断用人单位的法律

考虑亦有积极意义。用人单位基于降低自身经营风险的考虑，为此类人员投保，考虑到经济性与关联性，能够从侧面印证用人单位的事实判断。本案中，甲科技公司通过案外公司为顾某投保了人身损害意外险，并就此次事故进行了相关保险理赔，对其与顾某的雇佣关系作了印证。

编写人：北京市第二中级人民法院 李珊 祁欢

5

外卖骑手在工作中发生交通事故，其驾驶的车辆 未投保交强险的责任应当先由用人单位承担

——盛某诉某企业服务公司等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省高级人民法院(2023)粤民再262号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人、再审申请人):盛某

被告(被上诉人、再审被申请人):陈某、某企业服务公司

被告:某财产保险公司、某科技公司

【基本案情】

2020年11月20日1时左右，陈某驾驶A 二轮摩托车自东往西行驶至某路口左转弯时，适遇盛某驾驶B二轮摩托自西往东行驶至该处，因陈某驾车左转弯时未让直行车辆先行，加之盛某驾车行经路口未减速行驶且遮挡号牌，致两车发生碰撞，事故造成盛某受伤住院治疗及两车不同程度受损。交警大队作出

《道路交通事故认定书(简易程序)》，认定陈某负主要责任，盛某负次要责任。A 二轮摩托车系陈某所有，事故发生时该车没有投保交强险。事故发生后，陈某为盛某垫付20500元。盛某因本次交通事故受伤的损失共计239621.78元。

陈某通过 M 众包平台注册登记并与某企业服务公司签订《网约配送员协议》，其中约定：为了保障配送员在配送服务提供过程中的安全，某企业服务公司为其投保意外险，即在一个自然日期间，如约承接了一单或一单以上的订单，每日需支付3元的保险费，该费用将从其服务费用中予以扣除。在配送员提出结算申请，经核实其提供的配送服务符合标准且无误后，该公司将在其提出结算申请的三个工作日内将服务费及活动奖励等费用支付到其向平台提交的银行账号上。约定某企业服务公司的义务为：根据用户在众包平台发布或另行制订服务作业计划和作业要求、配送服务规范等，督促完成配送活动等；负责处理配送员在配送服务期间发生的包括但不限于用工、服务质量、事故、纠纷等所有问题；及时支付服务费并承担相关的税费。约定配送员的义务为：确保提供配送服务环节中行车的安全，不侵犯任何第三方的权益。如自驾相关车辆，则应保证证件资质齐全，并符合国家或当地政府关于相关车辆合规使用的相关标准及要求等。陈某与某企业服务公司均确认双方为劳务关系及涉案交通事故发生于派送过程中，盛某、某科技公司对此均无异议，某财产保险公司对此亦没有提出相反证据。

【案件焦点】

某企业服务公司应否承担陈某在交强险范围内应负的赔偿责任。

【法院裁判要旨】

广东省潮州市湘桥区人民法院经审理认为：基于交强险的基本保障功能，交强险与侵权责任在一定范围内相互脱钩，投保义务人未投保交强险的行为，导致交通事故所造成的损害中的一部分不能从交强险中获得赔偿，这种损害与未投保交强险的行为具有因果关系，故陈某虽然与某企业服务公司存在劳务关系，但交强险范围内的赔偿责任应由其自行承担。

广东省潮州市湘桥区人民法院根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《中华人民共和国侵权责任法》第三十四条、第四十八条，《中华人民共和国保险法》第六十五条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一款、第二款、第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十九条第一款之规定，判决如下：

一、陈某应赔偿盛某171569.29元，本项应于本判决发生法律效力之日起十日内履行完毕；

二、某财产保险公司应在第三者责任保险累计250000元限额内赔偿盛某33286.74元，本项应于本判决发生法律效力之日起十日内履行完毕；

三、驳回盛某的其他诉讼请求。

盛某不服一审判决第一项、第三项，提起上诉。广东省潮州市中级人民法院经审理认为：陈某系肇事车辆的所有人及实际支配人，同时也是肇事车辆交强险的投保义务人，但其日常提供劳务所必需的交通工具没有投保交强险，其应在交强险责任限额内对盛某的损失承担赔偿责任。

广东省潮州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

盛某不服二审判决，申请再审。广东省高级人民法院经审理认为：《机动车交通事故责任强制保险条例》第二条第一款规定：“在中华人民共和国境内道路上行驶的机动车的所有人或者管理人，应当依照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定投保机动车交通事故责任强制保险。”《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》（2020年修正）第十六条规定：“未依法投保交强险的机动车发生交通事故造成损害，当事人请求投保义务人在交强险责任限额范围内予以赔偿的，人民法院应予支持。投保

28 中国法院2025年度案例 · 道路交通纠纷

义务人和侵权人不是同一人，当事人请求投保义务人和侵权人在交强险责任限额范围内承担相应责任的，人民法院应予支持。”本案中，陈某既是涉案车辆的所有人，也是投保义务人，应在交强险责任限额范围内承担赔偿责任。

《中华人民共和国侵权责任法》第三十四条第一款规定：“用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。”陈某通过M众包平台注册登记并与某企业服务公司签订《网约配送员协议》，其与某企业服务公司均确认双方为劳务关系及涉案交通事故发生于派送过程中，某企业服务公司应承担侵权责任，本案中，陈某未购买交强险，导致其侵权行为造成的盛某的损害无法从交强险中获得赔偿，亦属在执行工作任务中造成的他人损害，且某企业服务公司对涉案车辆是否投保交强险未尽到相应的监督管理义务，故交强险限额内的赔偿责任应当先由某企业服务公司承担。二审判决认定陈某应当在交强险责任限额内对盛某的损失承担赔偿责任属适用法律错误，且导致交通事故受害人无法及时有效获得赔偿，不利于保护受害人利益，应依法予以纠正。

广东省高级人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国侵权责任法》第三十四条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》（2020年修正）第十六条、第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十四条第一款、第一百七十七条第一款第二项的规定，判决如下：

一、撤销广东省潮州市中级人民法院（2022）粤51民终452号民事判决和广东省潮州市湘桥区人民法院（2021）粤5102民初423号民事判决；

二、某企业服务公司赔偿盛某171569.29元；

三、某财产保险公司在第三者责任保险限额内赔偿盛某33286.74元；

四、驳回盛某的其他诉讼请求。

【法官后语】

关于外卖骑手驾驶自备车辆在工作中发生交通事故，若其驾驶的车辆未投

保交强险，则未投保交强险的责任由谁承担的问题，涉及投保义务人未投保交强险责任和一般侵权责任中关于用人单位替代责任发生交叉竞合的情况下，如何正确适用法律、如何正确认定责任主体。对此，实践中存在不同认识，有观点认为应由骑手自行承担未投保交强险的责任，也有观点认为应由用人单位承担责任。本案中，笔者认为外卖骑手在工作中发生交通事故，其驾驶的车辆未投保交强险的责任应当先由用人单位承担。

一、关于交强险投保义务人责任的特殊规定

1. 关于责任主体。《中华人民共和国道路交通安全法》第十七条规定，国家实行机动车第三者责任强制保险制度。第九十八条规定，机动车所有人、管理人未按照国家规定投保交强险的，应当承担相应的行政责任。《机动车交通事故责任强制保险条例》第二条规定，在中国境内道路上行驶的机动车的所有人或管理人都应当投保交强险。故，投保交强险是机动车所有人、管理人的法定义务，未投保交强险违反该法定义务，导致受害人无法获得交强险的赔偿利益，构成对受害人的侵权。根据《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款的规定：“未依法投保交强险的机动车发生交通事故造成损害，当事人请求投保义务人在交强险责任限额范围内予以赔偿的，人民法院应予支持。”故在未投保交强险的情况下，车辆所有人和管理人作为投保义务人需要对受害人承担交强险限额范围内的赔偿责任。

2. 关于赔偿范围。除受害人故意造成交通事故交强险不予赔偿外，在机动车一方无责的情形下，交强险保险公司要在无责的限额内进行赔付；在机动车一方有责的情形下，不再区分责任的大小，交强险保险公司应在有责的限额内进行赔付。这种特殊的交强险赔偿方式的赔偿范围更大，保障程度也更高，体现了交强险更加强调对第三人的损失填补功能、更加重视对受害人的权益保障。

本案中，外卖骑手陈某作为车辆所有人，是投保义务人，其未对驾驶的车辆投保交强险，故应当在未投保交强险的范围内承担赔偿责任。

二、用人单位可先替代骑手承担未投保交强险的责任

原《中华人民共和国侵权责任法》（以下简称《侵权责任法》）第三十四

条第一款规定：“用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。”《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第一千一百九十一条第一款规定，“用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任”（因本案交通事故发生在《民法典》实施前，故适用原《侵权责任法》的规定）。二者均明确了用人单位就其员工的工作侵权承担无过错责任，这种责任属于替代责任，即由非行为人对行为人的侵权行为承担责任。而外卖骑手在执行工作任务时引发交通事故导致第三人受损，该侵权行为本身显然属于工作侵权，应当由用人单位承担替代责任。外卖骑手未购买交强险的责任也应当属于可由用人单位先承担替代责任的范围，理由如下：

第一，原《侵权责任法》第三十四条、《民法典》第一千一百九十一条第一款，均未明确排除未投保交强险责任由用人单位替代承担的情况，本案中，骑手未购买交强险，导致其侵权行为造成的受害人的损害无法从交强险中获得赔偿，受害人损失的是从交强险额度中获赔的利益，该利益损失的直接原因是骑手未投保交强险导致保险公司不能直接赔付，但该损失本质上亦属骑手在执行工作任务过程中造成的他人损害，属于工作侵权的后果，且用人单位亦应当对车辆是否投保交强险承担监督管理责任，根据上述法律规定应由用人单位承担全部替代责任。

第二，用人单位承担替代责任符合替代责任的制度目的。替代责任的制度目的包括：风险利益一致性、有利于受害人获得救济、有利于强化用人单位选任、监督管理责任等。

从风险利益一致性角度出发，工作人员为用人单位工作，用人单位享有该工作带来的利益，应当同时承担相应的责任和风险。且若骑手为自己的车辆投保了交强险，如在工作中发生交通事故，则原本应由用人单位承担的部分赔偿责任实际上由承保交强险的保险公司承担，用人单位因骑手投保交强险而获益，故交强险制度的受益人实际上包括用人单位，用人单位不能仅享有利益，而不承担相关风险，在骑手未投保交强险的情况下，用人单位替代承担相应的赔偿

责任具有合理性。

从有利于受害人获得救济的角度出发，用人单位的经济实力通常优于个人，赔偿能力更强，由用人单位承担替代赔偿责任有利于受害人获得救济。一般而言，外卖骑手的赔偿能力较弱，实践中如判决外卖骑手直接向受害人承担赔偿责任，往往无财产可供执行，则将导致受害人不能及时获得赔偿。而用人单位一般是平台公司或相关的合作公司，具有更强的经济实力和赔偿能力，由其先承担替代责任更有利于交通事故受害人及时有效获得赔偿，有利于保护受害人利益。这与交强险更倾向于保护受害人的制度目的也具有 consistency。本案中，一、二审判决外卖骑手陈某承担赔偿责任后，陈某并无足额财产可供执行，受害人盛某的损害无法及时获得赔偿，难以实现案结事了。

从强化用人单位监督管理责任的角度出发，外卖骑手使用交通工具送餐是由外卖配送的工作内容和工作性质所决定的，一定距离的配送工作必然要求骑手使用交通工具，故配送车辆是重要的劳动生产工具，车辆虽属骑手所有，但骑手使用该车辆送餐产生的相关利益归属于用人单位，用人单位作为劳动的受益人，对于劳动工具是否合法合规亦有义务进行适当的监督管理。本案中，虽有协议约定骑手有义务“保证证件资质齐全，并符合国家或当地政府或国家关于相关车辆合规使用的相关标准及要求等”，但不能仅以合同约定或监督成本高为由将用人单位应当承担的监督管理责任免除。故，在用人单位未举证证明其对车辆是否投保交强险尽到相关监督管理责任的情况下，由其先行承担交强险限额内的赔偿责任亦有合理性，有利于倒逼用人单位加强对车辆投保交强险的监督管理，进而有利于交强险制度的有效运行。

第三，由用人单位先行承担替代责任并不会过分加重用人单位的责任。在一般侵权责任中，对于受害人有过错的，侵权人（包括替代责任人）可以提出过失相抵的抗辩，可减轻侵权人（包括替代责任人）的责任。在交强险责任范围内，对于受害人有过错的，在侵权人与受害人存在主次责任的情况下，仍然应全额赔偿受害人损失；在受害人全责的情况下，交强险责任范围内仍应按无责限额进行赔偿。故，在上述两种情况下，用人单位承担的替代责任可能比一

般侵权责任更重。

但结合《民法典》对用人单位追偿权的制度设计看，用人单位承担的这种责任不一定是终局性的，并不会导致雇主责任不合理地扩大。《民法典》第一千一百九十一条第一款后半句明确规定了用人单位的追偿权，即“用人单位承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿”，原《侵权责任法》虽无相关规定，但《民法典》实施前《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第九条亦规定，“雇员因故意或者重大过失致人损害的，应当与雇主承担连带赔偿责任。雇主承担连带赔偿责任的，可以向雇员追偿”，故《民法典》实施前后均有雇主追偿权的相关规定。本案中，骑手作为车辆所有人，明知机动车未购买交强险仍然上路行驶，其违反法定投保义务，对于用人单位可能多承担的损失差额（交强险责任限额内的赔偿数额减去一般侵权责任情况下适用过失相抵而应当赔偿的数额）具有过错，因该过错属于对法定义务的违反，故如用人单位已尽到了相关监督管理义务，则一般可以依法认定骑手对未投保交强险具有故意或重大过失，用人单位有权依法向骑手追偿相应的损失。

本案中，骑手陈某与用人单位某企业服务公司均确认双方为劳务关系及涉案交通事故发生于派送过程中，故在陈某未购买交强险，导致其侵权行为造成的盛某的损害无法从交强险中获得赔偿，亦属在执行工作任务中造成的他人损害，且某企业服务公司对涉案车辆是否投保交强险未尽到相应的监督管理义务，受害人盛某亦明确向用人单位某企业服务公司主张交强险范围内的赔偿，故交强险限额内的赔偿责任先由某企业服务公司承担，具有法律依据，亦有利于保证交通事故受害人及时有效获得赔偿，保护受害人利益，实现案件“三个效果”的统一。

编写人：广东省高级人民法院 陈国进 廖宇凌

非履行职务过程中发生交通事故致人损害的， 不应由雇主承担赔偿责任

——陈某2、黄某某诉某股份公司、邱某某机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市中级人民法院(2023)闽02民终6610号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 陈某2、黄某某

被告(上诉人): 某股份公司

被告(被上诉人): 邱某某

【基本案情】

2023年2月26日6时8分许，陈某1驾驶无号牌两轮普通摩托车行驶发现前方同方向、同车道行驶的无号牌电动正三轮轻便摩托车时，采取紧急措施造成连人带车向右摔倒，摔倒后向前滑行时车身左前侧与前方同方向、同车道由邱某某驾驶的无号牌电动正三轮轻便摩托车车尾左侧发生碰撞，碰撞后无号牌电动正三轮轻便摩托车失控向右偏移时邱某某被甩出摔倒，无号牌电动正三轮轻便摩托车的前轮及右后轮碾轧到在摔倒后向前滑行的陈某1身体，事故造成两车车损及邱某某受伤、陈某1当场死亡的损害后果。经认定，受害人陈某1负事故主要责任，被告邱某某负事故次要责任。陈某2、黄某某主张其合理损失应由两被告共同承担30%的赔偿责任，其承担70%的赔偿责任。邱某某主张

34 中国法院2025年度案例·道路交通纠纷

他是给某股份公司打工的，原告的合理经济损失应由两被告共同承担。某股份公司主张邱某某与某股份公司之间系承揽关系，其不承担赔偿责任。

【案件焦点】

非履行职务过程中发生交通事故致人损害的，是否应当由雇主承担赔偿责任。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市集美区人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国民法典》第一千一百九十一条第一款的规定，用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。某股份公司未给邱某某缴纳社会保险、邱某某无须在某股份公司考勤以及被告某股份公司提交的垃圾清运外包合同书、被告邱某某提交的某银行卡/活期存折交易明细清单，可以证明2022年8月3日某股份公司与邱某某签订了《垃圾清运外包合同书》，邱某某承包了Y小区的垃圾清运。2022年9月至2023年5月，邱某某每月都会收到某股份公司以××城的名义支付的款项。法院确认邱某某和某股份公司之间不存在管理与被管理的关系，双方之间不构成劳动关系。另，法院确认讼争事故发生时，邱某某是在捡空啤酒瓶，不是在执行某股份公司指派的工作任务，故讼争事故给二原告造成的损失应由邱某某自行承担相应的赔偿责任。讼争事故发生时，某股份公司未对车辆进行有效管理，故其对损害的发生有一定的过错，应承担相应的赔偿责任。根据陈某1、邱某某、某股份公司的过错，法院确认邱某某承担讼争交通事故损害后果25%的民事赔偿责任，某股份公司承担5%的民事赔偿责任，受害人陈某1自行承担70%的民事责任。

福建省厦门市集美区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款、第一千一百七十九条、第一千一百八十三条第一款、第一千二百零八条、第一千二百一十二条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律

若干问题的解释》第十一条、第十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第二十二条，《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

一、被告某股份公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告陈某2、黄某某经济损失246680.85元；

二、被告邱某某应于本判决生效之日起十日内赔偿原告陈某2、黄某某经济损失333404.25元；

三、驳回原告陈某2、黄某某的其他诉讼请求。

某股份公司不服一审判决，提起上诉。福建省厦门市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案中，对于被告邱某某与某股份公司之间是否存在雇佣关系，有两种不同的意见。第一种意见认为，邱某某与某股份公司存在事实劳动关系。邱某某驾驶某股份公司提供的车辆，根据某股份公司的指示，从事道路清洁和垃圾转运工作，符合事实上的管理与被管理的关系。第二种意见认为，邱某某与某股份公司存在承揽关系，有双方签订的垃圾清运外包合同书为证，且双方未签署任何劳动合同。

笔者同意第二种意见，邱某某与某股份公司存在承揽关系。机动车发生交通事故，属于机动车一方责任的，当机动车所有人与使用人一致时，损害赔偿责任由所有人承担，这是一种常态。但是因用工方式不同等导致机动车所有人与使用人分离、车辆实际驾驶人和车辆实际使用权人不同的情形，实践中十分常见。

根据《中华人民共和国民法典》第一千一百九十一条之规定，用人单位的

工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。用人单位承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。劳务派遣期间，被派遣的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由接受劳务派遣的用工单位承担侵权责任；劳务派遣单位有过错的，承担相应的责任。根据上述法条规定，雇主应对雇员因执行工作任务造成他人损害负法律责任。

实践中，关于是否存在真实的雇佣关系，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款规定：“前款所称‘从事雇佣活动’，是指从事雇主授权或者指示范围内的生产经营活动或者其他劳务活动。雇员的行为超出授权范围，但其表现形式是履行职务或者与履行职务有内在联系的，应当认定为‘从事雇佣活动’。”一般认为，雇佣关系是指雇员利用雇主提供的条件，在雇主的指导和监督下，以自身的技能或劳力为雇主提供劳动，并由雇主支付劳动报酬的法律关系，其特征有：(1)雇主与雇员之间依口头或书面的雇佣合同而形成；(2)由雇员提供劳务、雇主支付报酬的劳务法律关系；(3)雇员以自身的技能或劳力为雇主完成劳务而形成；(4)在提供劳务的过程中，雇员必须接受雇主的指示、监督。

承揽关系是一方按照对方的要求完成一定的工作并交付工作成果，而另一方接受该工作成果并支付一定报酬的合同关系。二者间主要有以下不同：

一是是否具有隶属关系不同。加工承揽合同强调工作的完成以及工作成果的交付，合同的标的是承揽完成的工作成果，而不是劳动过程本身。在承揽合同中，承揽人与定作人之间不存在隶属关系，二者之间的关系是平等的。劳动合同的标的是劳动者和用人单位在劳动过程中的权利与义务。劳动合同中，劳动者与用人单位有隶属关系，用人单位是管理者，劳动者是被管理者。

二是合同形式不同。承揽合同为不要式的合同，当事人之间订立承揽合同并不需要采用书面形式，只要其就承揽事项达成合意，合同就可成立。劳动合同需要订立书面劳动合同，但实践中有可能存在事实上的劳动关系，需要注意甄别。

三是是否需要提供工作成果不同。劳动合同以劳动者提供的劳务过程为标

的，至于此种劳务过程的实现是否一定导致相应工作成果的完成，尚不确定，此项内容也不属于合同的内容。因此，二者属于不同性质的合同关系，劳动合同并不属于承揽合同。但依照承揽合同，承揽人应向定作人交付约定的劳动成果，并按照等价交换的原则取得约定的报酬；而依照劳动合同，劳动者应按照约定从事劳动，并根据按劳分配原则取得报酬。承揽合同以完成特定的工作成果为标的，定作人并不仅仅是为了获得承揽人提供劳务的过程本身。在劳动合同关系中，提供劳务的一方只是提供一定的劳务，并不保证特定的结果出现，因此，其属于方式性义务；而在承揽合同中，承揽人要完成特定的工作成果，属于结果性义务。

四是是否提供材料、设备不同。承揽合同中的材料既可以由定作人提供，也可以由承揽人提供；而劳动合同中，劳动者在用人单位指定的时间、地点进行劳动，其设备、原材料都是用人单位提供的。

本案中，从外观上看，某股份公司与邱某某签订《垃圾清运外包合同书》，约定由邱某某承包Y小区的垃圾清运，邱某某每月收到某股份公司以××城的名义支付的款项，双方之间的关系是平等的，不存在管理与被管理的关系。从事故发生的实际情况来看，讼争事故发生时，邱某某驾驶的肇事车辆虽然是由某股份公司提供，但是其工作内容是从家中出发，先到X路烧烤店边捡空啤酒瓶，后到B小区路边捡空啤酒瓶，工作地点和时间与某股份公司约定的垃圾清运工作均不相符。法院确认讼争事故发生时邱某某是个人在捡空啤酒瓶，不是在执行某股份公司指派的工作任务，于法有据。

编写人：福建省厦门市集美区人民法院 杨小芬

下班途中驾驶车辆致他人受伤的， 雇主及车辆所有人责任承担的认定

——李某等诉高某等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省南通市中级人民法院(2024)苏06民终1880号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):李某、杨某、李甲、李乙、刘某

被告(上诉人):甲财产保险公司

被告(被上诉人):狄某

被告:高某、姚某、宗某、乙财产保险公司

【基本案情】

2022年12月23日19时29分左右,高某驾驶三轮载货摩托车由东向西行驶时,车辆前左部碰撞同向步行的张某。同日19时31分左右,狄某驾驶小型轿车由东向西行驶,车辆右前部又碰撞倒地的张某,后狄某驾车驶离现场。事故致张某当场死亡。事发后,高某驾驶车辆逃逸。2022年12月24日上午,狄某发现其车辆右前角下方车身外壳有损坏后报警,公安机关出具《道路交通事故认定书》,高某在事故发生后驾车逃逸,承担该事故的主要责任;狄某未被认定逃逸,承担事故的次要责任;张某无责。张某与李某为夫妻关系,二人共同生育了杨某、李甲、李乙。另,张某与其前夫育有一女刘某。

另查，高某系受雇于姚某，在姚某开办的快递营业点从事快递服务工作，其驾驶的三轮载货摩托车车辆登记所有人为宗某，宗某与姚某系夫妻关系。案涉车辆系姚某提供给高某用于接收和派送快递并作为上下班的交通工具。事故发生于高某将快件送往快递点后回家的途中。姚某明知高某无驾驶证仍然让其驾驶案涉车辆。事故所涉三轮载货摩托车在甲财产保险公司投保交强险；狄某驾驶的小型轿车”，在乙财产保险公司投保交强险及商业险（商业三者险限额为300万元），事故均发生在保险期间内。

【案件焦点】

下班途中驾驶车辆致他人受伤，雇主及车辆所有人的责任应当如何承担。

【法院裁判要旨】

江苏省如皋市人民法院经审理认为：机动车所有人、管理人与使用人不是同一人时，发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，由机动车使用人承担赔偿责任；机动车所有人、管理人对损害的发生有过错的，承担相应的赔偿责任。机动车发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，先由承保机动车强制保险的保险人在强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足部分，由承保机动车商业保险的保险人按照保险合同的约定予以赔偿；仍然不足或者没有投保机动车商业保险的，由侵权人赔偿。

关于被告高某、宗某、姚某在本案中应当承担何种责任的问题。原告及被告高某、甲财产保险公司均主张由高某的雇主被告姚某承担雇主责任。法院认为，本起事故的发生地点系在高某完成当天的快递配送下班回家途中，该地点并不在高某的快递配送范围内，亦非其工作时间或工作过程中，非因提供劳务造成本起事故，故姚某在本案中不应承担雇主责任。被告宗某、姚某作为案涉车辆的所有人、管理人，知道或者应当知道高某无驾驶证仍然将案涉车辆交由其驾驶，从而导致本起事故的发生，存在过错。法院综合考虑高某无证驾驶且在事故发生后逃逸，未能及时救助伤者、保护现场，导致张某遇险程度增加，造成张某死亡的后果等情况，被告宗某、姚某未尽车辆所有人、管理人的审慎、

管理义务，由宗某、姚某对原告超过强制保险责任限额的损失承担20%的赔偿责任。原告损失合计1301472.5元，由被告甲财产保险公司在交强险限额范围内承担180000元，由乙财产保险公司在交强险限额范围内承担180000元(含精神损害抚慰金15000元)，对于超出交强险限额内的损失941472.5元，结合高某、狄某在事故中分别承担主要、次要责任以及宗某、姚某应承担的过错责任，由高某承担50%的赔偿责任，即470736.25元，由宗某、姚某承担20%的赔偿责任，即188294.5元，由乙财产保险公司在商业三者险范围内承担30%的赔偿责任，即282441.75元。

江苏省如皋市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百七十九条、第一千二百零八条、第一千二百一十三条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十四条、第十五条、第二十二条、第二十三条，《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第五条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十五条之规定，判决如下：

一、被告甲财产保险公司在交强险限额范围内给付原告李某、杨某、李甲、李乙、刘某赔偿款180000元；

二、被告高某给付原告李某、杨某、李甲、李乙、刘某赔偿款470736.25元；

三、被告宗某、姚某给付原告李某、杨某、李甲、李乙、刘某赔偿款188294.5元；

四、被告乙财产保险公司在交强险及商业三者险范围内给付原告李某、杨某、李甲、李乙、刘某赔偿款462441.75元；

上述一项至四项均于本判决发生法律效力后十日内履行。

五、驳回原告李某、杨某、李甲、李乙、刘某的其他诉讼请求。

甲财产保险公司不服一审判决，提起上诉。江苏省南通市中级人民法院经审理认为：交通事故认定书未认定狄某具有逃逸行为，且根据狄某在交警部门的陈述，其离开现场也不存在逃逸的故意，甲财产保险公司认为狄某具有逃逸

行为但未举证证明，本院对其主张不予采纳。关于处理丧事人员误工费，相关损失客观上实际发生，根据侵权赔偿的损失填平原则，一审法院酌情予以支持并无不当。

江苏省南通市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

对于本案的责任承担存在两种观点：一种观点认为，车辆由雇主姚某提供且事故发生于下班途中，应由姚某承担雇主责任，宗某已将车辆交由姚某管理，其作为车主不应当承担责任；另一种观点认为，高某发生事故时并非在执行工作任务，宗某、姚某作为车辆的所有人和管理人明知高某无驾驶证仍提供车辆，应承担过错责任。本案采纳了第二种观点，理由如下。

一、交通事故中雇主责任的认定条件

雇佣关系与劳动关系中，对于上下班途中发生交通事故的责任承担存在明显差异。关于劳动关系，《工伤保险条例》第十四条第六项规定，职工在上下班途中受到非本人主要责任的交通事故伤害的，应当认定为工伤。该规定是基于保护劳动者合法权益，帮助其缓解医疗费用和经济困难的负面影响而制定的。关于雇佣关系，《中华人民共和国民法典》第一千一百九十一条第一款规定，用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任。用人单位承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的工作人员追偿。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第九条规定，雇员在从事雇佣活动中致人损害的，雇主应当承担赔偿责任；雇员因故意或者重大过失致人损害的，应当与雇主承担连带赔偿责任。雇主承担连带赔偿责任的，可以向雇员追偿。前款所称“从事雇佣活动”，是指从事雇主授权或者指示范围内的生产经营活动或者其他劳务活动。雇员的行为超出授权范围，但其表现形式是履行职务或者与履行职务有内在联系的，应当认定为“从事雇佣活动”。

本案中，姚某与高某系雇佣关系，姚某作为雇主，其承担责任的主要条件有二：一是交通事故发生于高某提供劳务的过程中；二是高某提供的劳务代表着雇主的意志，为雇主谋取利益。因此雇员在日常生活中或下班、休息时间内的行为并非在执行工作任务的，雇主并不需要承担雇主责任。本案发生地点在高某完成当天的快递配送下班回家途中，并不在高某的快递配送范围内，亦非工作时间或工作过程中，故姚某在本案中不应承担雇主责任。

二、交通事故中车辆所有人、管理人的责任认定条件

《中华人民共和国民法典》第一千二百零九条规定，因租赁、借用等情形机动车所有人、管理人与使用人不是同一人时，发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，由机动车使用人承担赔偿责任；机动车所有人、管理人对损害的发生有过错的，承担相应的赔偿责任。《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第一条规定：“机动车发生交通事故造成损害，机动车所有人或者管理人有下列情形之一，人民法院应当认定其对损害的发生有过错，并适用民法典第一千二百零九条的规定确定其相应的赔偿责任：（一）知道或者应当知道机动车存在缺陷，且该缺陷是交通事故发生原因之一的；（二）知道或者应当知道驾驶人无驾驶资格或者未取得相应驾驶资格的；（三）知道或者应当知道驾驶人因饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病等依法不能驾驶机动车的；（四）其他应当认定机动车所有人或者管理人有过错的。”如上所述，在租赁、借用等机动车使用人与机动车所有人、管理人不一致的情形下，由机动车使用人作为直接侵权人承担赔偿责任，机动车所有人或管理人承担的是“相应责任”，该规定以所有人、管理人有过错作为承担责任的前提条件。从立法本意来看，此规定的初衷是从源头加强对车辆管理、维护和对使用人驾驶能力的审查，有利于预防和避免交通事故的发生。因此，对于机动车所有人、管理人过错的认定，要按照一般人的注意义务标准，根据日常生活经验法则，并结合具体案件情况予以认定。

三、本案中的车辆所有人、管理人共同承担责任分析

车辆管理人是指受所有人委托，对机动车进行管理、维护或者使用的民事主体。本案中，宗某与姚某系夫妻关系，其将车辆交由姚某作为派送快递的交通工具，应认定姚某为车辆的管理人、高某为车辆的使用人，姚某应对高某使用车辆的行为进行管理和提醒。而宗某系车辆的所有人，其对于委托车辆由他人管理、使用的行为，也要尽到相应的审慎义务。其二人应当结合普遍认知和理性判断，对高某是否有驾驶能力进行审查。而姚某、宗某未尽到车辆管理人和所有权人的合理审查义务，明知高某没有驾驶资格，仍然将车辆提供给她派送快递，甚至作为其上下班的交通工具，大大提高了发生事故的危险性，可以认定其二人对损害的发生均存在过错，应当依据上述《中华人民共和国民法典》第一千二百零九条规定承担相应的赔偿责任。该相应责任应是与其过错相适应的按份责任，并非连带责任。而本案的特殊情形在于，宗某、姚某虽主体身份不同，但双方系家庭成员关系，宗某出借车辆用于经营快递业务，其目的是增加家庭收益，故二人间的过错责任应当共同承担。

综上，雇佣关系中确需为雇员配备车辆的，应当做到基本的审查和注意义务，确认车辆是否存在缺陷、使用人是否具备驾驶资格或存在妨碍安全驾驶的情形等，否则机动车所有人或管理人应承担与其过错相适应的责任及风险。

编写人：江苏省如皋市人民法院 孙俊驹 郝玲丽

网约车服务平台应对网约车司机的 对外侵权行为承担主体责任

——阳某诉汤某等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省深圳市中级人民法院(2023)粤03民终6901号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 阳某

被告(被上诉人): 汤某、某新能源公司

被告(上诉人): 某科技公司、某技术公司、某保险公司

【基本案情】

2021年6月13日, 汤某驾驶轿车起步时, 碰撞道路两侧防护栏后, 冲上路口安全岛及人行道, 车头与阳某骑行的H 共享自行车及案外人陈某推行的二轮电动车发生碰撞, 造成三车不同程度损坏, 阳某受伤, 陈某当场死亡的道路交通事故。交警认定, 汤某驾驶机动车在事故发生时处于脑血管疾病发作状态, 右侧肢体控制能力丧失, 无导致此次事故发生的过错; 阳某、陈某在人行道上正常通过, 无导致此次事故发生的过错; 此次事故属于交通意外事故, 各方均无责任。经鉴定, 阳某伤残等级为一个九级、两个十级伤残。某新能源公司系涉案车辆的所有人, 其与汤某就涉案车辆存在租赁合同关系, 某新能源公司为涉案车辆在被告某保险公司处投保交强险及商业三者险300000元, 事故发生在

保险期限内。事故发生后双方协商无果，阳某向法院起诉请求各被告共同赔偿其人身损害1015633.5元。

【案件焦点】

某科技公司作为网约出租车经营者和承运人是否应当对其从业人员在营业过程中发生交通事故对第三人损害承担侵权赔偿责任。

【法院裁判要旨】

广东省深圳市宝安区人民法院经审理认为：本案事故责任由机动车方即被告汤某承担，其驾驶的机动车在被告某保险公司投保了交强险及商业三者险，故被告某保险公司应在保险范围内赔偿原告448000元。关于某科技公司、某技术公司及汤某的责任。在本案中，司机汤某是直接侵权人，系网约车司机。某科技公司依托“××出行”手机应用程序，构建网络预约出租汽车经营服务平台，系从事网约车经营服务的企业法人。被告汤某从事被告某科技公司经营网络预约出租汽车业务过程中发生交通事故侵权行为，某科技公司作为网约出租车经营者和承运人应当对其从业人员在营业过程中对外发生侵权行为承担主体责任。至于某科技公司与驾驶人即被告汤某无论是劳动关系还是其他合作关系，属于双方内部的合同关系，可依内部约定另行处理。此外，被告某技术公司系某科技公司的法人独资股东，依据《中华人民共和国公司法》第六十三条规定，应当对公司债务承担连带责任。综上，对于超出保险赔偿限额的赔偿责任128137.6元，应由某科技公司与某技术公司连带赔偿。

广东省深圳市宝安区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十六条、第一千一百七十九条、第一千二百零九条、第一千二百一十三条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十七条之规定，判决如下：

一、被告某保险公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告阳某人民币448000元；

二、被告某科技公司与某技术公司于本判决生效之日起十日内连带赔偿原告阳某人民币128137.6元；

三、驳回原告阳某的其他诉讼请求。

被告某科技公司、某技术公司、某保险公司均不服一审判决，提起上诉。广东省深圳市中级人民法院经审理认为：上诉人某科技公司、某技术公司、某保险公司的上诉请求不成立，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，处理并无不妥。

广东省深圳市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

随着互联网技术的快速发展，共享经济在我国萌芽并蓬勃发展，深刻影响并逐渐改变传统产业的经营模式。网约车是我国目前规模最大、发展最典型的共享经济类型之一，虽然源于传统巡游出租车，但关于传统巡游出租车的规定、规则并不当然地适用于网约车服务领域，如发生交通事故时，赔偿责任的划分会因网约车的运营模式、网络预约出租汽车服务平台（以下简称网约车服务平台）与司机之间的法律关系而有所不同，本案的争议焦点就是确认交通事故责任赔偿的主体及责任划分。笔者认为，本案网约车服务平台应对外承担侵权损害赔偿的主体责任，具体而言是由平台先行承担承运人责任，内部责任划分可依平台与司机的合同约定或法律规定另行处理。

一、明确网约车司机与网络服务平台的关系

网约车运营模式直接影响平台与司机之间法律关系的性质，随着现代网约车运营模式的多样化发展，司机与平台之间的关系也日趋复杂多元，如劳动关系、劳务关系、居间合同关系、挂靠关系等，不同法律关系是受害人请求平台承担责任的请求权基础，也是构建平台侵权责任的法理基础。笔者认为，司机与平台之间的法律关系虽未有定论，但二者之间无论属于劳动关系，还是劳务关系，抑或其他合作关系，皆属于主体内部的关系，而涉及对外的侵权赔偿责

任时，平台与司机应视为一个整体。从实践中看，目前常见的网约车模式下，司机自备车辆，以专职或兼职接受平台“派单”的方式参与到网约车运营中，根据运行支配与运行利益相结合的“二元”道路交通事故赔偿主体理论，可以说平台对网约车司机具有一定控制力，也有权分享网约车运营利益。同时，乘客往往是通过网络服务平台下单，具体匹配哪位司机是概率事件，换言之，对乘客及第三人而言，缔结运输合同关系的相对方是平台而非司机，至少平台具有主导作用。因此，在对外关系上，如确定网约车交通事故对外的赔偿责任时，司机与平台应视为一个整体，二者之间的法律关系系内部关系，不影响对外的赔偿责任。

二、明确平台对外应承担侵权损害赔偿的主体责任

在本案中，网约车服务平台承担的是侵权损害赔偿的主体责任，具体而言是平台先以承运人的身份承担网约车司机侵权赔偿的全部对外责任，后可根据内部关系向司机进行追偿。第一，可类推承运人主体责任。机动车交通肇事侵权损害赔偿纠纷中承运人的判断一般以运行支配和运行利益为依据，根据《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十六条的规定，网约车平台公司承担承运人责任，应当保证运营安全，保障乘客合法权益。虽然该条针对的是平台对于网约车乘客的责任，但如前文所述，对乘客和第三人来说，平台对司机有一定主导权，与司机共享收益，对外就是一个整体，因此平台对网约车交通事故造成对第三人的侵权损害赔偿可类推承担承运人的主体责任。第二，符合优先保障人身安全的价值取向。《中华人民共和国道路交通安全法》第一条即规定了保护人身安全系本法重要的立法目的之一，强调法的安全价值。与平台相比，网约车司机作为个人本身承担赔偿责任的能力有限，尽管有交强险或商业保险分担风险，但在造成人身损害时，也很难承担全部赔偿责任，如本案中需要支付给原告的赔偿费用已远超其购买的交强险和商业险额度。若一味要求网约车司机购买更高额度的保险以规避可能发生的危险，实际上不合理地加重了其义务，也缺乏实际落实的可能性，因此，由平台先承担主体责任，提升受害人获得赔偿的可能性符合道路交通事故损害赔偿案件审理的价值取向。第三，内部追偿机制能够有效控制平台经营风险。若一概要求网约车服务平台对事故

承担主体责任，则很可能导致网约车事故风险被司机不恰当转接至平台，进而给网约车平台造成重大负担，不利于网约车行业长足发展。平台承担主体责任并不意味着最终的责任承担结果，网约车服务平台对外承担主体责任后可根据合同约定或法律规定向司机追偿，最终实现赔偿责任的实质性分配，有效平衡司机合法权益保障与平台经营风险控制，一定程度上有助于网约车行业的规范、长远发展。

三、明确内部责任可依合同约定或法律规定另行处理

网约车服务平台对外承担了侵权损害赔偿的主体责任并不意味着最终的责任形态，平台与司机具体的内部责任分配可依合同约定或法律规定另行处理，如可以根据劳动合同的约定向存在故意或者重大过失行为的司机进行追偿，或以过错责任为依据进行内部责任划分。总之，网约车服务平台与网约车司机的内部关系不影响平台对外承担侵权损害赔偿的主体责任，至于具体内部责任如何分配的问题，可以根据二者不同法律关系以及合同约定进行处理和决定。

编写人：广东省深圳市宝安区人民法院 王辉 吴泽玲

网约车模式“平台—员工”用工关系 法律认定及“霸王条款”效力判定

—— 兰某诉谢某、某科技公司机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省丽水市中级人民法院(2023)浙11民终1431号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 兰某

被告(上诉人): 某科技公司

被告(被上诉人): 谢某

【基本案情】

2023年4月9日晚, 被告谢某驾驶某小型普通客车沿某省道超速行驶, 当日20时27分许, 车辆途经某处东侧路口人行横道区域时, 与行走的受害人兰某甲发生碰撞, 造成受害人兰某甲当场死亡。经某市交通警察支队认定, 被告谢某负事故全部责任。受害人兰某甲出生于1961年, 其父母与妻子均已亡故, 原告兰某为其唯一的儿子。

本案涉案车辆为网约车, 其所有人为被告某科技公司, 被告谢某系被告某科技公司的员工。原告认为, 被告谢某的行为已构成侵权, 应承担相应的赔偿责任。被告某科技公司作为车辆所有人及被告谢某的用人单位对事故损害后果应当承担侵权责任。

【案件焦点】

1. 涉案车辆为网约车, 被告谢某与被告某科技公司在“平台一员工”模式下的用工法律关系该如何界定; 2. 被告谢某与被告某科技公司所签订“霸王条款”“如发生事故全部由被告谢某承担”法律效力如何认定。

【法院裁判要旨】

浙江省丽水市莲都区人民法院经审理认为: 根据案涉双方签订的《网络预约出租汽车承包经营协议》的约定, 承包经营关系中承包人依约交纳承包费, 承包人的营运活动相对自由独立, 并且要承担自负盈亏的经济后果, 故双方在人身、经济关系上的从属性并不显著。虽然被告某科技公司与被告谢某签订的承包协议约定双方为承包关系, 但营运车辆为某科技公司所有, 被告谢某并无运营自主权, 包括休息时间、营运路线等也是平台管理内容, 营运方式为平台

统一调配，营收款也由被告某科技公司收取，并以利润分成方式计酬，因此，本院认定两被告间雇佣关系成立。

浙江省丽水市莲都区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、第一千一百九十一条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十四条、第十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条之规定，判决如下：

一、被告某科技公司于本判决生效之日起十五日内赔偿原告兰某因交通事故所致损失238504.5元；

二、驳回原告兰某的其他诉讼请求。

某科技公司不服一审判决，提起上诉。浙江省丽水市中级人民法院经审理认为：根据案涉《网络预约出租汽车承包经营协议》的约定，谢某必须服从上诉人的调度指派，接受相应劳动管理，营运线路、工作、休息时间固定，且有明确的工作纪律，如不得私自接客或接货、拒客、拒货、私自放空等，故一审认定谢某并无运营自主权，谢某系某科技公司雇用的工作人员，事实依据充分，如主张双方是中介合同法律关系，与查明的事实不符，本院不予支持。综上所述，某科技公司的上诉请求不能成立，应予以驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，处理结果并无不当，应予维持。

浙江省丽水市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

目前，基于平台模式新型用工关系层出不穷。针对“平台—员工”模式下用工合同法律关系的认定，以网约车企业用工为例，其用工模式有以下分类：(1)从“车辆由谁提供”的角度可分为两类：第一类是平台提供车辆。第二类是私家车模式，该模式又存在多种样态，例如司机仅在一个网约车平台注册或同时在多个平台注册；又如司机为全职网约车司机或仅为兼职等。(2)从“用工主体”角度出发亦可分为两类：一是平台企业用工；二是平台企业的合作企

业用工，平台企业采取加盟、外包等方式将业务委托或发包给第三方，由该合作企业管理。

《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》已认定网约车平台是承运人，因此，与乘客订立客运服务合同关系的相对方是平台企业，而非网约车司机。平台企业和司机之间的合同关系应综合案件的具体事实、双方的签约内容、合同的实际履行情况等进行判断。

全面判定应当遵循“使用从属”的复合标准为主，“组织从属性”加以为辅的认定标准。

第一，“使用从属”的复合标准：人格从属性和经济从属性。首先，人格上的从属性指用人单位对劳动者具有指派、命令、监督、考核等权力。其次，经济上的从属性要考察的因素有诸多方面，如劳动条件与劳动环境是否由用人单位提供、平台从业者劳动报酬的获取等。

第二，“组织从属性”的辅助标准：首先，组织从属性的内涵主要是将劳动者看作企业的一项重要生产要素纳入企业的组织系统，从属于企业业务的组成。传统劳动关系是建立在单一劳动者与用人单位之上的社会关系，具有典型的一维性。其次，组织从属性这一标准就是用来测试劳动者所执行的工作是否融入用人单位的生产组织体系。这对于判断业务承揽的工作是否具有独立性具有重要意义。针对平台经济下用工行为的松散化，具体认定时应当转变固有思维，不应过度关注雇员对雇主经济上的依赖性，而应当观察雇主对雇员是否具有一定的依赖性，如果雇员的工作内容属于雇主主要的商业功能之一，并且构成雇主主要的经济利润，那么该工作者拥有雇员身份。因此，对平台经济下的劳动者而言，只要其所执行的工作是用人单位业务组成的一部分，且工作具有一定的持续性，就应当考虑其与用人单位之间存在劳动关系。

针对用工企业与劳动者签订的“霸王条款”“如发生事故全部由劳动者承担”法律效力如何认定。应考虑劳动者系职务行为这一事实适用相关法律。职务行为产生的法律责任应当由企业法人承担，双方签订的用工协议中如有约定“如发生事故全部由劳动者个人承担”条款违反相关法律规定，则属无效条款。

《中华人民共和国民法典》第一千一百九十一条规定，“用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由用人单位承担侵权责任”。从上述法律规定可以看出，职务行为产生的民事责任和法律后果应当由企业自己承担。虽然双方签订的用工协议中有用工企业全免责的霸王条款，但该约定显然违反了上述法律、司法解释的规定，也违反了劳动法的相关规定。《中华人民共和国劳动合同法》第二十六条第一款规定：“下列劳动合同无效或者部分无效……（二）用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；（三）违反法律、行政法规强制性规定的。”据此，应当认定“如发生事故全部由劳动者承担”属无效条款。

编写人：浙江省丽水市莲都区人民法院 周山丹 雷宇辉

特许经营模式下快递交通事故中快递公司(特许人) 应对不具有相应资质的本地物流企业(被特许人) 的员工造成第三人的损害承担选任过错责任

——陆某诉秦某等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江苏省无锡市中级人民法院(2023)苏02民终2878号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人)：陆某

被告(上诉人)：某速递公司

被告(被上诉人):秦某、某物流公司

第三人:某医院

【基本案情】

2021年9月29日,秦某驾驶无号牌电动三轮车行驶时,车辆右侧前部撞倒在道路南侧路边由东向西行走的陆某,造成陆某受伤的交通事故。交警部门认定秦某负事故主要责任,陆某负事故次要责任。事故认定书载明:事发时秦某驾驶的无牌电动三轮车经鉴定属于机动车,为某速递公司派送快递。

经法院委托鉴定,陆某持续性植物生存状态评定为一级残疾,护理期、营养期自受伤日至评残前一日,需要完全护理依赖。

某速递公司(授权方)与某物流公司(被授权方)签订《特许经营合同》,载明:在授权区域范围内,特许人授权被特许人使用某速递公司知识产权、经营模式、管理制度、快递服务产品等在内的特许经营权,被特许人仅在收件揽收与派送、营运车辆、员工制服等方面拥有商标使用权,合同有效期为2021年7月1日至2023年6月30日;特许人向被特许人收取某速递公司网络资源使用费;被特许人的员工发生事故造成第三方人身损害的,由被特许人承担赔偿责任,与特许人无关。

某物流公司营业执照中无快递业务。陆某对结欠某医院249308.17元及返还事宜无异议。某物流公司和秦某签订《承包协议书》载明:乙方(秦某)在甲方(某物流公司)领导下开展各项工作,乙方的一切经营活动将受甲方监督,需无条件服从公司的管理,乙方必须坚决执行公司的一切规章制度,如恶意违反,甲方有权对其行为进行规劝、处罚,甚至解除合约;合同有效期自2021年7月1日起至2022年7月1日止;等等。某速递公司以某物流公司为被保险人投保雇主责任保险,员工姓名为秦某,保险期间为自2021年9月1日0时起至30日24时止。

【案件焦点】

某速递公司应对案涉交通事故造成陆某的损害承担赔偿责任。

